

식품접객업 영업정지 처분 사전통지 검토요청서

[문서 번호] LR-2026-9709 | [검토 일자] 2026년 9월 22일
[검토 대상] 식품접객업 영업정지 처분 사전통지 검토요청서
[주요 법령] 관련 법령

1. 검토 배경 및 질의 요지

- 식품접객업 영업정지 처분 사전통지 검토요청서

2. 법률적 쟁점 및 심층 검토 의견

[검토 제한 및 출처 안내]

- 검증할 인용 근거가 제시되지 않았습니다.

[행정처분 사전통지서 및 의견제출서] 식품접객업 영업정지 처분 사전통지

1. 처분 개요

- 처분청: OO시 OO구청장
 - 수범자(영업자): 주식회사 OO푸드 (영업소 명칭: OO다이닝)
 - 위반 적발일: 2023년 11월 15일
 - 사전통지 발송일: 2023년 12월 4일
 - 처분 예정 내용: 영업정지 2개월 및 과징금 부과
 - 처분 근거: 식품위생법 제44조(영업자 등의 준수사항), 제75조(허가취소 등), 같은 법 시행규칙 제89조 [별표 23] 행정처분 기준
- 본 건은 2023년 11월 15일 적발 당시 시행 중이던 법령을 기준으로 검토되어야 한다. 이후 시행된 개정 조문은 처분의 근거가 될 수 없다.

2. 처분청이 적시한 위반 사실

■ 위반사실 1 — 유통기한 경과 원료 보관

2023년 11월 15일 위생 점검 당시 주방 냉장고에서 유통기한이 12일 경과한 소스류 3종이 조리 목적으로 보관 중인 것으로 확인되었다.

■ 위반사실 2 — 조리장 위생 상태 불량

조리장 바닥 및 배수구의 오염이 확인되었으며, 종업원 2명의 건강진단 결과서가 비치되어 있지 아니하였다.

■ 위반사실 3 — 영업신고 사항 미변경

영업장 면적을 32㎡ 확장하였음에도 변경신고를 하지 아니하였다.

3. 절차적 쟁점 (영업자 의견)

■ 쟁점 1 — 의견제출 기간의 부여

사전통지서에 기재된 의견제출 기한은 통지서 수령일로부터 7일이었다. 행정절차법 제21조 제3항이 정한 상당한 기간에 미달하는지 여부가 문제된다.

■ 쟁점 2 — 청문 절차의 생략

처분청은 영업정지 처분에 대하여 청문 절차 없이 의견제출만으로 처분을 진행하려 하고 있다. 식품위생법 제81조 및 행정절차법 제22조상 청문 실시 대상 여부에 대한 검토가 필요하다.

■ 쟁점 3 — 처분기준 적용의 적정성

처분청은 위반사실 1·2·3을 병합하여 가중 처분(영업정지 2개월)을 예고하였다. 시행규칙 [별표 23]의 1차 위반 기준 및 차수 가중 규정, 감경 사유(식품위생법 시행규칙 [별표 23] 일반기준의 감경 규정) 적용 여부가 쟁점이다.

■ 쟁점 4 — 과징금 대체 가능성

식품위생법 제82조에 따른 영업정지 처분에 갈음하는 과징금 부과 신청이 가능한지, 가능하다면 그 산정 기준과 제외 사유(같은 법 시행령 [별표 1]) 해당 여부.

4. 검토 요청 사항

- 1. 2023년 11월 15일 시점에 시행 중이던 식품위생법·시행령·시행규칙 3단 체계를 기준으로 위 처분의 실체적·절차적 적법성을 판단할 것.
- 2. 청문 절차 생략 및 7일의 의견제출 기간 부여가 절차적 하자에 해당하여 처분의 취소사유가 되는지 여부(대법원 판례 근거 포함).
- 3. 위반사실 3(면적 변경 미신고)이 영업정지 사유에 병합될 수 있는지, 별도 과태료 사안인지 구분할 것.
- 4. 감경 또는 과징금 전환을 전제로 한 의견제출서 문안과 행정심판 청구 시 방어 논리를 함께 제시할 것.
- 5. 부칙 및 경과조치에 따라 적용 법령이 달라질 여지가 있으면 그 제한 사항을 명시할 것.

5. 처분청이 적용한 조문 (사전통지서 별지 발췌)

제44조 (영업자 등의 준수사항)

식품접객영업자는 유통기한이 경과된 원료 또는 완제품을 조리·판매의 목적으로 소분·운반·진열·보관하거나 이를 판매하여서는 아니 된다.

제75조 (허가취소 등)

식품의약품안전처장 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 영업자가 제44조를 위반한 경우 영업허가 또는 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 영업의 전부 또는 일부를 정지할 수 있다.

제81조 (청문)

처분청은 제75조에 따른 영업허가 또는 등록의 취소 처분을 하려면 청문을 하여야 한다.

제82조 (영업정지 등의 처분에 갈음하여 부과하는 과징금 처분)

처분청은 영업자가 제75조에 해당하여 영업정지 처분을 하여야 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 영업정지 처분을 갈음하여 10억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

제89조 (행정처분의 기준)

제75조에 따른 행정처분의 세부기준은 그 위반 행위의 유형과 위반 횟수 등을 고려하여 [별표 23]으로 정한다.

3. 리스크 평가 및 보완 조치 사항

- 상위 법령 위임 한계 준수 및 서식 체계 정비 필요

4. 관련 법령 및 조문 근거표

※ 본 검토의견서는 AI 법령검토 시스템에 의해 작성된 참고자료이며, 최종 법적 분쟁 및 처분에 대해서는 법률전문가의 자문을 받으시기 바랍니다.